

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 475
des Abgeordneten Werner Firneburg
Fraktion der DVU
Drucksache 3/1133

Der Generalstaatsanwalt als politischer Beamter

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 475 vom 11. Mai 2000:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Gründe sprachen im Jahre 1990 dafür, den Status des politischen Beamten für den Generalstaatsanwalt einzuführen?
2. In welchen anderen Bundesländern ist der Generalstaatsanwalt ein politischer Beamter?
3. Welche gesetzlichen Vorschriften müssten geändert werden, wenn der Generalstaatsanwalt den Status eines unkündbaren Laufbahnbeamten erhalten würde?
4. Setzt sich die Landesregierung dafür ein, den Status des politischen Beamten für den Generalstaatsanwalt abzuschaffen?
Wenn ja, wann ist mit einer entsprechenden Parlamentsvorlage zu rechnen?

Datum des Eingangs: 15.06.2000 / Ausgegeben: 20.06.2000

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Der Status des Generalstaatsanwalts als politischer Beamter sollte der herausgehobenen Stellung des Amtes Rechnung tragen.

Zu Frage 2:

Neben Brandenburg haben sich Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen ebenso für die rechtliche Ausgestaltung des Generalstaatsanwalts als politischen Beamten entschieden; auch der Generalbundesanwalt ist politischer Beamter.

Zu Frage 3:

Die Eigenschaft des Generalstaatsanwalts im Land Brandenburg als "politischer Beamter" folgt aus 105 Abs. 1 lit. c LBG.

Zu Frage 4:

Eine Änderung der Stellung des Generalstaatsanwalts als "politischer Beamter" ist derzeit nicht beabsichtigt.